

Số: 208 /KH-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 105/2025/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 106/2025/NĐ-CP);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC và CNCH), Nghị định số 105/2025/NĐ-CP với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC và CNCH) nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Không để tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, chưa được thẩm định thiết kế, chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy nhưng vẫn hoạt động hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

3. Kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH. Bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động, kiên quyết không để các cơ sở còn vi phạm về PCCC và CNCH tiếp tục hoạt động.

4. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng

phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy nổ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.

5. Làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, cơ sở và người dân trong công tác PCCC và CNCH tại địa bàn cơ sở; kiểm tra, rà soát và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về phòng cháy, chữa cháy; kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực chất, hiệu quả.

6. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy quy định tại **Phụ lục I, II**, phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách, tàu thủy lưu trú du lịch có sức chở người từ 50 người trở lên quy định tại **mục 16 Phụ lục III** ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2. Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 15/12/2026

(Thời gian kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở Công an tỉnh sẽ có thông báo riêng gửi Cơ quan chuyên môn về xây dựng để phối hợp thực hiện).

3. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Luật PCCC và CNCH trong việc:

- Thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở bao gồm: trách nhiệm trong việc thực hiện quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và điểm h khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu về PCCC và CNCH.

- Thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của chủ phương tiện giao thông bao gồm: trách nhiệm trong việc thực hiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và điểm e khoản 4 Điều 8 Luật PCCC và CNCH; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy

định, nội quy, biện pháp, yêu cầu về PCCC và CNCH.

- Trang bị phương tiện, hệ thống PCCC và CNCH, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy theo quy định.

- Duy trì hoạt động các phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy; nguồn nước chữa cháy.

- Lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH và truyền tin báo cháy; khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH theo quy định.

- Duy trì điều kiện an toàn phòng cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ.

- Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động PCCC và CNCH.

- Duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói.

- Duy trì hệ thống, thiết bị phát hiện sự cố rò rỉ chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

- Duy trì giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy cho hệ thống cung cấp năng lượng, nhiên liệu và động cơ.

- Chấp hành nội quy PCCC và CNCH; duy trì các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn.

- Thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của chủ hộ gia đình trực tiếp sử dụng nhà ở, người thuê, mượn, ở nhờ nhà ở theo quy định tại khoản 6 và khoản 8 Điều 8 Luật PCCC và CNCH.

- Duy trì lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp hoặc lối đi bảo đảm việc thoát nạn.

- Duy trì giải pháp ngăn cách hoặc ngăn cháy của khu vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa có nguy hiểm về cháy, nổ với khu vực để ở.

- Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, trong đó cụ thể, làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động của cơ sở.

4. Thẩm quyền kiểm tra

a) Công an tỉnh

- Kiểm tra định kỳ 01 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1 quy định tại **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách, tàu thủy lưu trú du lịch có sức chở người từ 50 người trở lên quy định tại **mục 16 Phụ lục III** kèm

theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; kiểm tra định kỳ 02 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 2 quy định tại **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

- Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy theo quy định hoặc theo yêu cầu phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với: cơ sở quy định tại **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách, tàu thủy lưu trú du lịch có sức chở người từ 50 người trở lên quy định tại **mục 16 Phụ lục III** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng

- Kiểm tra định kỳ 01 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1 quy định tại **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; 02 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 2 quy định tại **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

- Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH theo quy định hoặc khi có yêu cầu phối hợp để phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở thuộc **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

c) UBND cấp xã

- Kiểm tra định kỳ 03 năm một lần đối với cơ sở thuộc **Phụ lục I** (trừ cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP).

- Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH theo quy định hoặc theo yêu cầu phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với: nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; cơ sở thuộc **Phụ lục I** (trừ cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Giao Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, tập trung kiểm tra các cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất, ... Kiến nghị thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và CNCH theo quy định của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất: đối với cơ sở theo quy định tại các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại các điểm c, d, l và điểm m khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; đối với phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách, tàu thủy lưu trú du lịch có sức chở người từ 50 người trở lên quy định tại mục 16 **Phụ lục III** kèm theo Nghị định này theo quy định tại các điểm b, c, d, l và điểm m khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

- Phân định trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH đối với thành viên đoàn kiểm tra thuộc Công an tỉnh, Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Lập biên bản vi phạm đối với hành vi vi phạm liên quan đến nội dung kiểm tra theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

- Tiếp tục rà soát, thống kê danh sách cơ sở thuộc **Phụ lục II** Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, phối hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng trực tiếp quản lý cơ sở theo quy định của pháp luật về xây dựng thuộc Sở xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường,... để phối hợp thực hiện công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác điều tra cơ bản đối với địa bàn, khu vực trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy, lĩnh vực về phòng cháy, chữa cháy; căn cứ kết quả rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở để cập nhật, bổ sung thông tin, tài liệu điều tra cơ bản đối với địa bàn, khu vực trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy; lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, phát triển nghiệp vụ thông qua công tác tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với địa bàn, cơ sở.

- Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, theo phân cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ của năm kế tiếp đối với cơ sở, công trình, phương tiện thuộc phạm vi quản lý. Thông báo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để lấy ý kiến về thời gian, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia Đoàn kiểm tra định kỳ đối với cơ sở thuộc **Phụ lục II** kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế,...)

- Phối hợp Công an tỉnh xác định danh sách cơ sở thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn về xây dựng do Sở, ban, ngành trực tiếp quản lý theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

- Lập danh sách, phân công chuyên viên các phòng, ban thuộc Sở, ban, ngành

phối hợp với Công an tỉnh tham gia kiểm tra về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn về xây dựng, tập trung kiểm tra các cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất,... Kiến nghị thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và CNCH theo quy định của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm liên quan đến nội dung kiểm tra theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra công tác về PCCC và CNCH theo nội dung Kế hoạch. Quá trình kiểm tra phải thông báo cho người đại diện cơ sở biết nội dung và thành phần đoàn kiểm tra theo quy định. Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra phải có báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch này về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) **trước ngày 15 hàng tháng** để theo dõi.

2. Trước ngày 10/12/2026, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính gửi về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) để được chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo và PT, TH Đồng Nai;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC, (Quế-12.12).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Văn Hà